海宁市杭平申线（浙江段）航道改造工程（五星桥～长生桥段）WCHD—03标段工地“4·23”物体打击事故调查报告

2017年4月23日，位于嘉海公路海宁段的杭平申线（浙江段）航道改造工程（五星桥～长生桥段）WCHD—03标段工地发生一起物体打击死亡事故，造成1名施工人员重伤后经抢救无效于当天死亡，事故造成直接经济损失120万元。

事故发生后，市政府立即启动事故调查程序，成立事故调查组，并邀请宁波市镇海区人民政府、杭州市滨江区人民政府派员参加，对事故展开调查。现将调查情况报告如下：

一、事故地点及现场人员情况

（一）事故地点

事故发生地点位于嘉海公路K5+549M处北侧在建（改造）航道左岸，距离五星桥约60米。

（二）事发前现场人员情况

事故发生前，共有3名施工人员在事故发生点进行模板安装作业，该3人均属于杭州鲲腾建筑有限公司（以下称鲲腾公司）派遣的劳务工。

二、工程及企业情况

（一）工程项目概况

杭平申线（浙江段）航道改造工程（五星桥～长生桥段）WCHD—03标段工程项目作为省重点建设项目，由建设单位海宁市恒

通开发公司（以下称恒通公司）通过省招标中心网上招标平台进行公开招投标，最终浙江海洋工程有限公司（以下称海洋公司）中标取得施工总承包资格。恒通公司与海洋公司于2014年8月1日签订了施工总承包合同（《合同协议书》），并同时签订了《安全生产协议》。

海洋公司成立了工程项目部，并派遣相关管理及工作人员入驻项目部，对该工程未进行施工项目转、分包，但施工作业则采用了劳务分包的方式。其中，2016年5月，海洋公司与鲲腾公司签订了《浙江省公路水运工程施工劳务合作合同》，将该工程的木工、泥工、钢筋工、焊接工、杂工等劳务内容一并分包给了鲲腾公司，合同有效期为2016年5月18日至2017年5月17日。

（二）相关企业情况

1、工程建设单位情况

恒通公司成立于1994年7月1日，现法定代表人章某某，住所登记海宁市长埭路西段底，注册资本20000万元，企业类型国有企业。

经营范围：内河航道投资、建设、养护管理；水利投资、建设（以上各项涉及资质的均凭有效资质证书经营）基础设施建设及配套项目投资开发，建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等）、轻纺原料及产品（不含茧丝）批发、零售。

2、工程总承包方情况

海洋公司成立于2001年12月14日，法定代表人陈某，住

所登记宁波市镇海沿江西路417号，注册资本2000万元，企业类型 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)，具有港口与航道总承包贰级等资质。

经营范围：道路普通货物运输（凭有效经营许可证经营）。航务航道工程（含航标）；疏浚吹填及筑坝工程；码头建造；水下工程（含水下炸礁清礁）；打捞救助；市政工程；路桥工程建筑；机械、机电设备安装；港口给排水工程；水泥趸船；预制构件及钢结构（以上凭有效资质证书经营）；塑料机械制造、加工；金属材料、建筑材料、机电设备（除汽车）、五金、交电、化工产品、日用品、纺织品的批发、零售；电机修理。

3、劳务分包方情况

鲲腾公司成立于2012年12月14日，法定代表人刘某（目前正在办理更改中），现劳务承包等业务工作全面负责人为史某某（副总经理），登记住所浙江省杭州市江干区采荷路25号253室，注册资本1000万元，企业类型一人有限责任公司(内资法人独资)。

经营范围：服务：建筑劳务分包（除劳务派遣），钢结构工程施工，建筑智能工程施工，土石方工程施工，室内外建筑装饰装修工程施工，园林绿化工程施工，机电设备安装工程施工，市政工程施工，房屋建筑工程施工，桥梁工程施工，隧道工程施工，地基与基础工程施工，建筑幕墙工程施工，公路、铁路工程施工，矿山工程施工，电力工程施工，通信工程施工，水利水电工程施工，港口与航道工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施

工程施工；建筑材料、建筑机械的销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2017年4月23日，根据当日工作安排，鲲腾公司劳务工程某某、左某某、左某某三人在航道左岸进行模板安装作业，8时10分许，因正在固定的一块模板（长6m，宽1.9m，重逾1T）左下角螺丝无法嵌入（位差约2cm），于是由左某某、左某某二人在两侧辅助模板，程某某在模板正面（模板南侧）用木棍撬动模板底部，想以此调整模板位置，在撬动过程中，模板突然发生倾倒，压住了程某某腰部以下部位，导致程某某受伤。

（二）现场救援情况

事故发生后，现场工人立即进行施救，将模板拉起后，将程某某拉出，并打了120急救电话，后120急救车赶到现场，将程某某接至海宁市人民医院抢救，经抢救无效后，程某某于当晚死亡。

四、死者情况

程某某，男，户籍地址：江西省XXXXXX里洋村，身份证号：36XXXXXXXX18，生前系鲲腾公司劳务工。

五、事故性质

一般生产安全责任事故

六、事故原因

（一）事故直接原因

程某某、左某某、左某某三人违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2014）第6.1.2条第四项“模板及其支架在安装过程中，必须设置有效防倾覆的临时固定设施”的规定，在模板未完全固定，也未采取任何安全防护措施的情况下，违规、冒险作业。

（二）事故间接原因

1、鲲腾公司未认真履行其与海洋公司签订的《浙江省公路水运工程施工劳务合作合同》中相关安全管理条款规定的义务，未严格按操作规程施工，未配备专职安全员履行协助安全管理职责，未按规范标准设置安全防护设施；对劳务派遣工未认真落实安全教育培训工作，未能保证劳务派遣工掌握必要的安全生产知识和技能。

2、海洋公司未认真落实施工作业现场的安全监管职责，未认真落实统一管理和现场指挥工作，也未认真落实外来劳务派遣工的安全教育培训，未保证劳务派遣工认真执行岗位安全操作规程及采用安全操作技能。

3、鲲腾公司主要负责人未认真履行安全生产法定职责，未认真实施本单位安全生产教育和培训工作。

4、海洋公司主要负责人未认真履行安全生产法定职责，督促、检查施工现场不到位，未及时消除施工现场存在的事故隐患。

七、事故责任及处理意见建议

经事故调查组调查认定：

（一）鲲腾公司对本起事故的发生负有主要责任，建议海宁

市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对鲲腾公司给予行政处罚。

（二）海洋公司对本起事故的发生负有责任，建议海宁市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对海洋公司给予行政处罚。

（三）鲲腾公司主要负责人对本起事故的发生负有领导责任，建议海宁市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对鲲腾公司主要负责人给予行政处罚。

（四）海洋公司主要负责人对本起事故的发生负有领导责任，建议海宁市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对海洋公司主要负责人给予行政处罚。

八、防范措施

（一）生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；对被派遣劳动者进行生产、施工作业的区域，应认真落实安全监管监护职责，加大安全检查力度，及时发现并消除各类事故隐患。

（二）劳务派遣单位应认真落实安全生产教育培训工作，对被派遣劳动者应进行必要的安全生产教育和培训，特别是要确保新进员工掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。建议劳务派遣单位建立并认真落实劳务派遣跟踪管理制度，确保本单位被派

遣劳动者在外出工作中的人身安全得到保障。

（三）政府各有关部门要加强对市政工程等重点建设项目的监管力度，履行法定监管职责。要督促施工单位依法依规实施项目转（分）包行为、认真落实统一管理职责、履行现场监管义务；要加大施工现场巡查力度，对存在隐患的项目现场增加巡检频次，督促施工单位及时消除隐患，防范生产安全事故的发生。

海宁市人民政府“4·23”事故调查组

2017年5月31日